

**Affaire DUMAS Patrice
c/ Commune de Saint-Martin-d'Ardèche**

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N°1510142 - 17/11/2016

DUMAS Patrice
140, Le Valla
Copropriété « Les muscats »
07700 Saint-Martin-d'Ardèche

Hôtel de ville
Place Léopold Chiron
07700 Saint-Martin-d'Ardèche

Élus cités :

- \ M. JEANNIN Louis
- \ Mme MALFOY Christine
- \ M. ARCHAMBAULT Daniel
- \ M. RAMIERE Mathieu

Résumé de l'affaire

La commune indique par email à M. DUMAS posséder des délibérations et autres documents qu'elle compte lui opposer en vue de prouver l'existence d'une servitude à leur profit sur sa parcelle privée A164 à Saint-Martin-d'Ardèche (07700). La commune ne fournissant pas les documents avancés, indiqués pourtant revenus dans les archives de la mairie car ils y avaient été ôtés, M. Dumas saisi la CADA. Autant la commune indique que ces documents ne sont pas retrouvés dans leurs archives, autant un email en affirme leur retour, possession et archivage, déposant alors devant le Tribunal Administratif une requête pour décision implicite de refus de communication de documents administratifs.

Analyse juridique

Le Tribunal confirme le caractère « fallacieux », « en termes aussi imprécis que méprisants », des propos tenus dans le courriel de la commune en 2012.
Le Tribunal a reconnu l'inexistence des documents administratifs demandés, entraînant un rejet technique du fait qu'il ne peut alors être ordonné de remettre au plaignant un document qui n'existe pas.

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON**

N° 1510142

M. Patrice DUMAS

David Zupan
Magistrat désigné

M. Bernard Gros
Rapporteur public

Audience du 3 novembre 2016
Lecture du 17 novembre 2016

26-06-01
C- AB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lyon

Le magistrat désigné

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M. Patrice Dumas, représenté par Me d'Albenas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Saint-Martin-d'Ardèche à sa demande de communication des délibérations du conseil municipal de cette commune relatives au chemin formant l'accès de sécurité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dit « Résidence des Gorges », formulée le 23 juin 2015 ;

2°) de faire injonction au maire de Saint-Martin-d'Ardèche de lui communiquer ces délibérations dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Saint-Martin-d'Ardèche à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les délibérations en cause sont communicables de plein droit en vertu des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, la commune de Saint-Martin-d'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les documents sollicités n'existent pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
- le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Zupan, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zupan,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- et les observations de Me Liégeois, substituant Me d'Albenas, avocat de M. Dumas, requérant.

1. Considérant que, par courriel du 23 juin 2015, M. Dumas a sollicité du maire de Saint-Martin-d'Ardèche la communication de délibérations du conseil municipal de cette commune relatives au chemin formant l'accès de secours de la résidence des Gorges, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; que, cette demande ayant été laissée sans réponse, M. Dumas a saisi, le 24 juillet 2015, la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 17 septembre 2015, un avis favorable à la communication de ces délibérations, « si elles existent » ; que le maire de Saint-Martin-d'Ardèche n'a pas donné suite à cet avis et a ainsi laissé naître, à l'expiration du délai prévu par l'article 19 du décret susvisé du 30 décembre 2005, soit le 24 septembre 2015, une décision implicite de refus dont M. Dumas demande l'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1^{er} de la loi n° 78-753 du 18 juillet 1978, en vigueur à la date de la décision contestée et désormais codifié : « *Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs* » ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi, l'administration est tenue « *de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande* » ; que le droit d'accès aux délibérations du conseil municipal est en outre garanti par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, selon lequel, dans sa rédaction applicable au litige : « *Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / (...) La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978* » ;

3. Considérant qu'il n'est fait mention des délibérations en litige que par un courriel de l'ancien maire de Saint-Martin-d'Ardèche daté du 2 octobre 2012, adressé à M. Dumas dans le cadre d'un différend relatif à l'usage d'un chemin privé établi sur la parcelle cadastrée A 164, affirmant de façon péremptoire que ce chemin est grevé d'une servitude de passage au profit de la résidence des Gorges, dont il constituerait l'accès de sécurité, et s'appuyant en cela sur « les documents officiels en notre possession (actes notariés, délibérations...) que nous vous produirons » ; qu'un second courriel du même élu, daté du 13 octobre 2012, mentionne de nouveau, en termes aussi imprécis que méprisants, des documents relatifs à cette servitude, mais qui ne seraient pas archivés à la mairie et sans faire état, cette fois, de quelconques délibérations du conseil municipal ; qu'il n'a pas été trouvé trace de telles délibérations dans les registres et archives de la commune, non plus qu'à la préfecture de l'Ardèche ; que l'existence même de telles délibérations, réfutée par la commune, laquelle concède ainsi le caractère fallacieux des affirmations contenues dans le courriel du 2 octobre 2012, ne peut dans ces conditions être tenue pour établie ; que la décision attaquée ne saurait en conséquence être regardée comme prise en violation des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 et du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. Dumas doivent être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-d'Ardèche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Dumas la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

Article 1^{er} : La requête de M. Dumas est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrice Dumas et à la commune de Saint-Martin-d'Ardèche.

Lu en audience publique le 17 novembre 2016.

Le magistrat désigné,

La greffière,

D. Zupan

G. Reynaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,



La Porte Sud des Gorges

Tribunal Administratif
de Lyon

12 OCT. 2016

N° 15 1 0 1 4 2

Tribunal Administratif de Lyon

184 rue DUGUESCLIN

69433 Lyon cedex 3

Nos références° : CM/30-10-2016

Vos ref : Dossier 1510142-92

Monsieur Dumas/commune de Saint-Martin d'Ardèche

Saint-Martin-d'Ardèche, le 06 octobre 2016

Monsieur le Président,

En réponse à la requête déposée par Monsieur Patrice Dumas pour « décision implicite de refus de communication de documents administratifs du 24/09/15 » voici les éléments que la commune souhaite apporter, sans formalisme juridique, celle-ci n'étant pas représentée par un avocat.

Monsieur Dumas souhaite faire établir une servitude sur des parcelles, ce que personne ne lui conteste parmi les autres propriétaires.

Pour autant, en date du 23/06/15, Monsieur Patrice Dumas a saisi le maire et son adjoint par mail voir page 1, pour obtenir des éléments cités dans deux mails de mon prédécesseur Louis Jeannin, en date du 2 (A) et 13 octobre 2012 (B) qui évoquait « des (actes notariés, délibérations...) en notre possession » et « Ne t'inquiètes pas, les documents on les a, qui prouvent que tout a été arrangé ..[..]. Oui, il a fallu les retrouver ! C'est vrai qu'ils n'étaient pas dans l'enceinte de la mairie..[..]. »

Après moultes échanges, et avis de la CADA, dont vous trouverez un historique rapide ci-dessous, le 7 janvier 2016, la CADA, conclue : « la commission, qui relève que l'existence de ce document repose sur une seule affirmation de l'ancien maire qui précisait d'ailleurs que ce document n'avait pas été conservé en mairie, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet cette demande d'avis », page 12.

Monsieur Dumas a donc dessaisi le tribunal sur ce document d'arrangements entre personnes privées.

Malheureusement, dans cet avis, la CADA n'évoque pas les délibérations (ce sur quoi la préfecture a émis un avis dans le document 6, concluant que rien ne prouvent qu'elles aient existé).

Monsieur Dumas sa donc décidé de poursuivre.

.../...

Sur l'historique :

En date du 23/06/15, Monsieur Patrice Dumas a saisi le maire et son adjoint par mail voir page 1, pour obtenir des éléments cités dans deux mails de mon prédécesseur Louis Jeannin, en date du 2 (A) et 13 octobre 2012 (B) qui évoquait « des (actes notariés, délibérations...) en notre possession » et « Ne t'inquiètes pas, les documents on les a, qui prouvent que tout a été arrangé ..[.]. Oui, il a fallu les retrouver ! C'est vrai qu'ils n'étaient pas dans l'enceinte de la mairie..[.].

Il doit ici être précisé que le mail fonctionnel « lemaire07700@orange.fr » a été successivement utilisé par les deux édiles Louis Jeannin de mars 2008 à mars 2014 et moi-même depuis lors.

Monsieur Dumas résidant à 200 m de la mairie, il lui a été indiqué oralement que les éléments demandés n'étaient pas référencés dans les archives municipales, mais que celles-ci étaient ouvertes aux citoyens, comme il se doit, s'il souhaitait s'en assurer.

En l'absence de réponse formalisée, Monsieur Dumas a saisi la CADA.

En date du 17 septembre 2015, page 2, la cada a émis un avis « favorable à la communication des délibérations citées, si elles existent ».

En date du 12 octobre 2015, la municipalité a répondu à la CADA, en page 3, en faisant la liste des échanges entre la collectivité, ainsi que tous les éléments à disposition de la collectivité qui ont été fournis à Monsieur Dumas tout en concluant que malgré la bonne volonté de l'administration il lui avait été « impossible de fournir les délibérations citées dans le mail de 2012 ».

La formulation imprécise est utilisée par Monsieur Dumas, qui saisit de nouveau la CADA en date du 17 octobre 2015, page 4, qui conclue que « l'exposé ainsi fait par la mairie, paraissant désolée de ne pas trouver les délibérations, ne peut-être toléré ».

La commune indique alors au président de la CADA, en date du 21 octobre 2015 page 5, que « les registres de délibérations présents en mairie et relatant la vie communale depuis plusieurs dizaines d'années ne referment pas une telle délibération...[.]. Il n'est pas dans mon intention de cacher une pièce administrative, il s'agit juste d'une impossibilité matérielle à la produire. Le contrôle de légalité de la préfecture en a peut être trace ».

A ce propos, la préfecture répond à Monsieur Dumas, page 6, « Cependant, rien ne prouve, comme le signale l'actuelle maire de la commune dans son courrier au président de la CADA, que les délibérations aient vraiment existé ou qu'elles aient été correctement archivées ».

Monsieur Dumas saisit de nouveau la mairie en date 25 octobre 2015, page 7, avec copie à la CADA, évoquant le même mail de 2012 et un autre de 2011 pour demander mêmes documents, puis la CADA en date du 09 décembre 2015, page 8.

La CADA saisit de nouveau la mairie en date du 9 décembre 2015, page 9.

Une rencontre le 11 décembre permet d'envisager un accord amiable évoqué dans la réponse à la cada en date du 16 décembre 2015, les délais étant très courts. Dans un premier mail en date du 16 décembre, page 10, la commune indique qu'elle est d'accord avec les propositions de Monsieur Dumas. Dans un second mail, page 11 et et folio suivant qui font état de l'AG des co-propriétaires du 16 décembre 2015 avec évocation d'un accord amiable, le même jour, la commune indique qu'elle reformule sa réponse du 12 octobre 2015 « Ainsi donc, pour l'administration communale, la délibération n'EXISTE PAS ». Elle s'exprime aussi sur l'accord amiable évoqué aussi dans le mail de 2012. « Il n'y a pas non plus de copie d'un éventuel accord entre personnes privées dans les documents archivés. Pour l'administration communale, cet accord n'existe pas ».

Le 7 janvier 2016, la CADA, page 12, conclue « la commission, qui relève que l'existence de ce document repose sur une seule affirmation de l'ancien maire qui précisait d'ailleurs que ce document n'avait pas été conservé en mairie, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet cette demande d'avis ».

Monsieur le président, la commune a fait preuve de sa bonne volonté tout au long des échanges, du moins depuis ma nomination en mars 2014.

Sur le fond :

Les délibérations et accord amiable évoqués par mon prédécesseur dans les mails de 2012 n'existant pas dans les registres de la collectivité, délibérations et compte-rendu de séances, par ailleurs correctement conservés depuis des dizaines d'années, celle-ci ne peut que répondre, à l'appui des conclusions de la CADA et de la préfecture, qu'ILS N'EXISTENT PAS POUR L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

Sur la forme :

N'ayant pas une formation de juriste, je m'étonne toutefois que :

- Monsieur Dumas ait saisi la collectivité, puis le tribunal, en nom propre, alors qu'il me semble qu'il aurait du le faire en tant que président de la copropriété.
- La saisine de la collectivité (par l'adresse générale de la mairie, ce qui n'est pas le cas ici), n'est légalement possible que depuis la loi du 7 novembre 2016, or les pièces demandées n'ont d'existences potentielles que sur la base d'allégations faites par mon prédécesseur, par mail en 2012, sur son adresse fonctionnelle et non pas sur le mail de la collectivité, et ce bien avant novembre 2016.

Monsieur le Président, il vous appartiendra de statuer sur la production de documents dont l'existence ne tient qu'aux allégations d'un homme, en l'absence de données archivées correspondant à la demande, l'annulation de la décision implicite de refus de communication de documents administratifs du 24/09/15, ne permettra pas, pour autant, de les produire.

Aussi, la demande du plaignant d' « enjoindre la commune de Saint-Martin d'Ardèche de communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jours de retard », ne pourra conduire qu'à grever un budget communal modeste (942 habitants).

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Le Maire

Christine Malfoy

The block contains an official circular stamp of the 'MAIRIE DE SAINT-MARTIN-D'ARDECHE' and a large, stylized handwritten signature in black ink.

.../...

1A

Archives Mairie STMDA

RE : TR : chemin d'accès à l'EHPAD

De : "Archives Mairie STMDA" <archives-stmda@orange.fr>
date : mar. 23/06/2015 16:19
À : "LeMaire" <lemaire07700@orange.fr>

Tribunal Administratif
de Lyon

12 OCT. 2016

N° 15 10142

Merci pour le k'do !!

----- message d'origine -----

De : "LeMaire" <lemaire07700@orange.fr>
date mar. 23/06/2015 11:41 (GMT +02:00)
À : "archives-stmda" <archives-stmda@orange.fr>
Objet : TR : chemin d'accès à l'EHPAD

... super :)

Christine Malfoy
Maire

Mairie
place Léopold Chiron
07 700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 66 33

----- message d'origine -----

De : "Patrice DUMAS" <patrice.dumas@symail.fr>
date mar. 23/06/2015 11:18 (GMT +02:00)
À : "lemaire07700@orange.fr" <lemaire07700@orange.fr>
Cc : "daniel archambault@free.fr" <daniel.archambault@free.fr>
Objet : chemin d'accès à l'EHPAD

Madame, Monsieur,

Je souhaiterais obtenir une copie des différentes délibérations du conseil municipal faisant état du chemin d'accès à l'EHPAD, dont l'existence est indiquée dans le mail ci-dessous, pièces qui ne m'ont pas été fournies lors de la réunion du 24/10/12.

En vous remerciant d'avance,
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération

Patrice DUMAS
Le Valla
07700 SAINT-MARTIN-D'ARDECHE

Tel. 04 75 01 25 91 (L.R.) ou 07 81 38 70 59

----- Mail transféré -----

De : Le Maire stmda <lemaire07700@orange.fr> À : DUMAS Patrice <patrice.dumas@yahoo.fr>; DUMAS Pierrot <pierrot.dumas@yahoo.fr> Cc: ARCHAMBAULT Daniel <daniel.archambault@free.fr>; DESBRUN Daniel <d.desbrun@hopitalpse.fr> Envoyé le Mardi 2 octobre 2012 8h45 Objet : chaîne barrant le chemin d'accès à l'EHPAD

Chers Messieurs et Madame DUMAS,

Je vous prierais d'ôter la chaîne que vous aviez installée afin de barrer l'accès de sécurité à l'EHPAD.

En effet, les documents officiels aujourd'hui en notre possession, (actes notariés, délibérations ...), que nous vous produirons, établissent sans conteste aucun la réalité de la servitude.

Je pense sincèrement que vous en aviez connaissance.

Avant de fermer brutalement le chemin, il aurait peut être été préférable d'établir avec certitude la réalité de ce que vous avanciez avec autant de conviction !

Merci de faire en sorte que l'accès soit libéré dans la journée.

Cordialement
Louis Jeannin

PIECHE N° 4

Objet : Passage

De : Le Maire stmda (lemaire07700@orange.fr)

À : patrice.dumas@yahoo.fr

Date : Samedi 13 octobre 2012 22h35

**Tribunal Administratif
de Lyon****12 OCT. 2016****N° 1510142**

Mon cher Patrice

Je comprends que l'inactivité puisse te pousser à rechercher les procédures c'est très bien.

Avancer des passages de droit c'est aussi très bien, je m'y amusais au temps où j'ai passé et réussi le concours de l'ENA avant d'en démissionner juste avant d'y rentrer pour ne pas devenir un technocrate procédurier, je préférais et de loin être proche du terrain et des gens qui le peuplent.

Mon cher Patrice je n'ai pas le temps, si je ne t'ai pas joins les documents ce n'est pas parce que nous les avons pas au contraire mais simplement parce que je ne les avais pas sous la main au moment où je t'ai écrit. Je ne les ai pas là non plus ne les ayant pas encore scannés !!

Car je t'écris quand j'en ai le temps aussi mon grand !

Tu vois depuis lundi mon emploi du temps à été de 18 h par jour pour la mairie, avec un congrès aussi de trois jours sur le tourisme avec les stations vertes, à peine arrivé hier au soir j'étais déjà sur le courrier mairie et j'ai passé toute la journée au bureau sans remonter manger le midi !!

Où je trouve ton recommandé, tu t'es bien amusé mon grand ?

Ne t'inquiètes pas les documents on les a, qui prouvent que tout a été arrangé du temps de la construction de l'EHPAD et avec les LUCAN et autres !!!

Où il a fallu les retrouver ! C'est vrai qu'ils n'étaient pas dans l'enceinte de la mairie, heureusement car ils auraient pu disparaître à tout jamais on ne sait pas n'est-ce pas !!

Alors tu vois mon grand, on a laissé le chemin fermé alors qu'il n'aurait jamais dû l'être pendant plus d'un an, tu attendras bien quelques jours pour la production des documents, tu ne fais quand même pas une fixation sur cette brouille qui pour moi n'est que de la rouspie de sansonnet !

Daniel devait les montrer à ton papa en présence de tous les membres de la commission PLU l'autre jour et nous avons oublié !!! Pris par autre chose, de bien plus important, car nous n'avons pas que cela à penser mon grand !

S'il te plaît Patrice reste ce garçon si sympa qui respecte la nature et nous dit quand elle va mal ou qu'on la malmène, ne t'attache pas à un bout de chemin que tu n'emporteras pas, par contre le respect et l'amour que tu portes à la nature oui ça tu l'emportes avec toi et c'est super !

Sympathiquement



COMMISSION D'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

2

Tribunal Administratif
de Lyon

12 OCT. 2016

N° 15 10142

Cada

Le Président

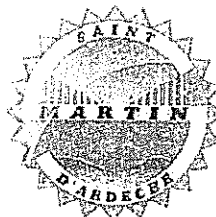
Avis n° 20153607 du 17 septembre 2015

Monsieur Patrice DUMAS a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-d'Ardèche à sa demande de communication d'une copie des délibérations du conseil municipal relatives au chemin d'accès à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

En l'absence de réponse du maire de Saint-Martin-d'Ardèche à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Ce droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes ainsi qu'à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux. La commission émet donc un avis favorable à la communication des délibérations sollicitées, si elles existent.

Pour le Président
et par délégation

Marie PREVOT
Rapporteur général adjoint
Conseillère de tribunal administratif



La Porte Sud des Gorges

Saint Martin d'Ardèche,
Le 12 octobre 2015

**Tribunal Administratif
de Lyon**

12 OCT. 2016

N° 15 1 0 1 4 2

CADA
Monsieur le Président
35 Rue Saint Dominique
75700 PARIS 07

Vos réf : 20153607

Monsieur le Président,

Je fais suite à votre courrier du 22 septembre dernier concernant un accès aux documents administratifs demandé par Monsieur Patrice DUMAS.

Je tenais à vous préciser que nous avons eu, mon prédécesseur et moi-même, de nombreux échanges avec ce dernier comme listés ci-dessous :

- Mail de Mr DUMAS en date du 28/07/2011
- Réunion entre les 2 parties (pas de date)
- Mail de la Mairie le 31/10/2012, le 06/11/2012
- Copie acte notarié du 12/02/1986 avec plan
- Courrier de Mr DUMAS le 24 mai 2012 à l'attention de l'EHPAD
- Réponse de l'EHPAD le 07/06/2012
- Re courrier le 17/06/2012 à l'EHPAD
- Courrier de Mr DUMAS à la mairie en date du 08/10/2012 puis du 10/10/2012
- Réponse par mail de la mairie le 14/10/2012 puis le 17/05/2013
- Mail de la Mairie du 17/05/2013
- Mail de Mr DUMAS du 28/02/2014
- Mail de Mr DUMAS en date du 23/06/2015 et courrier du 09/10/2015

Nous avons en notre possession des plans et actes notariés divers qui, si je m'en souviens bien lui ont été transmis, mais nous l'invitons quand il le souhaite à venir consulter les documents qui sont en Mairie.

Malgré nos efforts de recherches, nous n'avons pu lui fournir les délibérations dont il fait allusion dans son mail du 23 juin dernier.

Je vous prie, d'agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations.

Le Maire

Christine MALFOY

Copie pour information à Mr Patrice DUMAS

R 19 10 15
WASSL

Tribunal Administratif
de Lyon

4

12 OCT. 2016

N° 15 1 0 1 4 2

Patrice DUMAS
Le Valla
07700 Saint-Martin-d'Ardèche

CADA
Monsieur le Président
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS 07 SP

Copie à : mairie de Saint-Martin-d'Ardèche

V/ref : 20153607

Le 17 octobre 2015,

Monsieur le Président,

J'ai été destinataire en copie du courrier que vous a adressé le 12 octobre dernier la mairie de Saint-Martin-d'Ardèche, par LRAR expédiée le 15 octobre.

Je ne peux rester sans réagir face à cet exposé.

Le contexte

Dans le cadre de la saisine Cada, la mairie de Saint-Martin-d'Ardèche ne vous a pas apporté de réponse, tel reporté sur l'avis.

Après expédition de l'avis, la mairie de Saint-Martin-d'Ardèche n'a pas donné de suite.

De ce fait, j'ai adressé une lettre recommandée à la mairie (pièce n°1) l'informant de mon intention d'engager un recours devant le Tribunal administratif.

C'est dans ce contexte que la mairie de Saint-Martin-d'Ardèche réagit.

Les échanges évoqués dans le courrier

Tel l'indique la mairie, il y a eu de nombreux échanges, y compris avec d'autres administrations ; la liste dressée est d'ailleurs incomplète :

- Centre de secours de Bourg-Saint-Andéol, LRAR 18/10/2011, la mairie faisant valoir que le chemin objet de toutes ces démarches est un accès pompier desservant l'EHPAD, leur demandant de m'informer sur ce qu'il en était, restée sans réponse.
- HLM office départemental, antenne trésor public, Privas, 20/07/15, demandant s'il y a eu une intervention de géomètre dans le cadre de la construction de l'ensemble EHPAD sur lequel débouche le chemin, lettre simple, restée sans réponse.

Il y a bien eu remise lors d'une réunion en 2012 d'un plan, d'une copie d'un acte ainsi qu'un deuxième hors-sujet, d'une copie de courrier entre notaires, ce qui n'a été nullement contesté ; ma saisine CADA était des plus claires, elle concernait uniquement les délibérations. La réponse de la mairie m'invitant à me rendre en ses locaux pour y consulter à nouveau les documents déjà fournis est sans intérêt.

Si cela a pour but de tenter de démontrer une transparence et minimiser l'importance de ma démarche, je peux par exemple citer, afin de poser le cadre, une autre difficulté d'accès à un arrêté municipal, à l'occasion d'un piégeage et mise en fourrière de mon animal domestique alors que tout était en règle (pièce n°2) ; demandant même de me justifier pour avoir accès au document, arrêté qui n'a pas été fourni. Il est difficile ainsi de faire valoir ses droits.

La réponse de la mairie.

La mairie indique ne plus retrouver les délibérations en question.

Or, leur existence et possession ont clairement été indiqués dans leur email en date du 02 octobre 2012, pièce fournie dans le cadre de la saisine, pour un dossier qui n'a cessé depuis d'être entretenu.

- soit la mairie a menti quant à la réalité de ces délibérations,
- soit les documents ne sont effectivement plus dans les archives de la mairie. Cette hypothèse n'est pas à exclure compte tenu de la pièce n°3, faisant état de pratiques étranges quant à la gestion documentaire de cette administration ; des archives publiques sortiraient de l'enceinte de la mairie.

Aucun de ces cas n'est acceptable dans le cadre d'un fonctionnement convenable d'une administration.

L'exposé ainsi fait par la mairie, paraissant désolée de ne pas retrouver les délibérations, ne peut être ainsi toléré.

En vous souhaitant bonne réception de ce complément d'information.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération.



Pièces-jointes :

- | | | | |
|----------------|---|------------------|---------|
| - Pièce n° 1 : | LRAR à mairie, | 07 octobre 2015, | 1 page |
| - Pièce n° 2 : | échange d'emails avec la mairie, totalisant | | 4 pages |
| | 07/06/12 20h10 | | |
| | 11/06/12 09h15 | | |
| | 11/06/12 13h26 | | |
| | 11/06/12 13h45 | | |
| - Pièce n° 3 : | email mairie 13/10/2012 22h35 | | 1 page. |



La Porte Sud des Gorges

Tribunal Administratif
de Lyon

Saint Martin d'Ardèche,
Le 21 octobre 2015

12 OCT. 2016

N° 15 1 0 1 4 2

Monsieur le Président de la CADA
35 Rue Saint Dominique
75700 PARIS 07

Vos références : 20153607
Copie à Mr DUMAS Patrice

Monsieur le président,

Pour faire suite au courrier de monsieur Dumas, en pièce jointe, dont j'ai eu copie, et qui vous est adressé.

Mon prédécesseur, qui est à l'origine des échanges avec monsieur Dumas, a évoqué l'existence d'une délibération dont nous n'avons pas trace en mairie.

Il était coutumier d'échanges musclés, allant parfois jusqu'à la provocation parfois sans fondement, comme vous pouvez le voir, juste pour avoir le mot de la fin.

Il n'en reste pas moins que les registres de délibération présents en mairie et relatant la vie communale depuis plusieurs dizaines d'années ne renferment pas une telle délibération. Je puis vous assurer que les services l'ont cherchée sérieusement.

J'en suis effectivement désolée, et ne peux rien y faire. Il n'est pas dans mon intention de cacher une pièce administrative, il s'agit juste d'une impossibilité matérielle à la produire.

Le contrôle de légalité de la préfecture de l'Ardèche en a peut-être une trace.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire

Christine MALFOY

6

RECEN° 8



PRÉFET DE L'ARDECHE

Préfecture
Direction des libertés publiques,
de la légalité et des collectivités locales
Bureau des collectivités locales
Brigitte CURINIER
Tél. : 04.75.66.51.18
pref-collectivites-locales@ardèche.gouv.fr

**Tribunal Administratif
de Lyon**

12 OCT. 2016

Privas le

18 NOV. 2015

N° 15 1 0 1 4 2

Monsieur,

Vous m'avez demandé de vous communiquer une copie de délibérations relatives à la propriété d'un chemin d'accès à un BHPAD, que la commune de Saint-Martin-d'Ardèche aurait pu éventuellement prendre.

Je vous précise que les services de la préfecture en charge du contrôle de légalité des actes des communes ne sont tenus de conserver les délibérations que le temps nécessaire à leur contrôle, temps majoré des délais contentieux. Je ne dispose donc pas des documents sollicités, antérieurs par hypothèse au 2 octobre 2012, date du courriel de l'ancien maire qui mentionne leur existence.

Cependant, rien ne prouve, comme le signale l'actuelle maire de la commune dans son courrier au président de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), que les délibérations aient vraiment existé ou qu'elles aient été correctement archivées.

Je vous suggère, en conséquence, d'essayer d'obtenir des témoignages écrits et précis, soit auprès de l'ancien maire lui-même, en tant que responsable des archives communales et de leur conservation pendant son mandat, soit auprès des conseillers municipaux élus à cette date.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Paul-Marie CLAUDON

Monsieur Patrice DUMAS
Le Valla
07700 Saint-Martin d'Ardèche

R 29.10.15.
N° 1885.

7

Patrice DUMAS
Le Vallon
07700 Saint-Martin-d'Ardèche

Tribunal Administratif
de Lyon

12 OCT. 2016

N° 15 1 0 1 4 2

LETRE RECOMMANDÉE AVEC A.R.

Mairie
Place Leopold Chiron
07700 Saint-Martin-d'Ardèche

Copie à : CADA (ref 20153607)

Le 25 octobre 2015,

Objet : demande de documents.

Madame le maire,

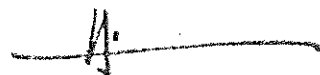
J'ai bien reçu en copie le courrier que vous avez adressé le 21 octobre dernier à la CADA. J'y regrette à nouveau des désolations en place d'explications. Soit il y a eu mensonge de la mairie quant à l'existence de ces délibérations, soit elles ont été enlevées des archives ; là est la réponse précise à fournir. Dans un cas comme dans l'autre, cela est un fait grave qui ne saurait être sans conséquence.

L'email de la mairie en date du 13 octobre 2012 fait état d'autres documents concernant l'affaire qui nous préoccupe, "*qui prouvent que tout a été arrangé du temps de la construction de l'EHPAD et avec les LUCAN et autres*". A ce jour, parmi les documents que la mairie a fourni, aucun n'est en date de cette époque. Etant des pièces citées dans le cadre de l'affaire, j'en demande la production.

Cet email de M. Jeannin, maire de l'époque, indique clairement que votre adjoint actuel, M. Archambault Daniel, a eu connaissance et possession de l'ensemble des documents. Peut-être même la commission PLU dans son ensemble, la formulation est ambiguë.

D'autre part, un email en date du 28 juillet 2011 indique que M. Ramière est intervenu activement sur ce dossier. Peut-être pourra-t-il fournir des informations complémentaires quant à ces documents.

En vous souhaitant bonne réception,
Je vous prie de croire, Madame le maire, en l'assurance de ma détermination.



Pièces jointes :

Pièce n°1 : email mairie 13/10/2012 22h35
Pièce n°2 : email mairie 28/07/2011 20h01

2 pages
2 pages



2015/10/25 10:00:00

Objet : Passage

De : Le Maire stmda (lemaire07700@orange.fr)

À : patrice.dumas@yahoo.fr;

Date : Samedi 13 octobre 2012 22h35

Mon cher Patrice

Je comprends que l'inactivité puisse te pousser à rechercher les procédures c'est très bien.

Avancer des passages de droit c'est aussi très bien, je m'y amusais au temps où j'ai passé et réussi le concours de l'ENA avant d'en démissionner juste avant d'y rentrer pour ne pas devenir un technocrate procédurier, je préférerais et de loin être proche du terrain et des gens qui le peuplent.

Mon cher Patrice je n'ai pas le temps, si je ne t'ai pas joins les documents ce n'est pas parce que nous les avons pas au contraire mais simplement parce que je ne les avais pas sous la main au moment où je t'ai écrit. Je ne les ai pas là non plus ne les ayant pas encore scannés !!

Car je t'écris quand j'en ai le temps aussi mon grand !

Tu vois depuis lundi mon emploi du temps à été de 18 h par jour pour la mairie, avec un congrès aussi de trois jours sur le tourisme avec les stations vertes, a peine arrivé hier au soir j'étais déjà sur le courrier mairie et j'ai passé toute la journée au bureau sans remonter manger le midi !!

Oui je trouve ton recommandé, tu t'es bien amusé mon grand ?

Ne t'inquiètes pas les documents on les a, qui prouvent que tout a été arrangé du temps de la construction de l'EHPAD et avec les LUCAN et autres !!!

Oui il a fallu les retrouver ! C'est vrai qu'ils n'étaient pas dans l'enceinte de la mairie, heureusement car ils auraient pu disparaître à tout jamais on ne sait pas n'est-ce pas !!

Alors tu vois mon grand, on a laissé le chemin fermé alors qu'il n'aurait jamais dû l'être pendant plus d'un an, tu attendras bien quelques jours pour la production des documents, tu ne fais quand même pas une fixation sur cette brouille qui pour moi n'est que de la roupie de sansonnet !

Daniel devait les montrer à ton papa en présence de tous les membres de la commission PLU l'autre jour et nous avons oublié !!! Pris par autre chose, de bien plus important, car nous n'avons pas que cela à penser mon grand !

S'il te plaît Patrice reste ce garçon si sympa qui respecte la nature et nous dit quand elle va mal ou qu'on la malmène, ne t'attache pas à un bout de chemin que tu n'emporteras pas, par contre le respect et l'amour que tu portes à la nature oui ça tu l'emportes avec toi et c'est super !

Sympathiquement

Ce dernier m'écrit :

"Je n'ai pas trouvé de servitude quelconque signée avec la commune. Je pense que les gens passent par là parce qu'il n'y a pas de portail. Vous pouvez donc à tout moment mettre un portail".

Par précaution, avant de procéder à la clôture, je vous serai gré de bien vouloir me confirmer l'information du notaire, indiquant qu'il n'y a effectivement pas de servitude ou autre élément empêchant la fermeture de ce chemin au public.

En vous remerciant,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération.

Patrice DUMAS.



25/10/2015 09:12

Objet : demande de renseignements parcelle A164
De : Le Maire stmda (lemaire07700@orange.fr)
À : patrice.dumas@yahoo.fr;
Cc : daniel.archambault@free.fr; mathieu.ramlere@orange.fr;
Date : Jeudi 28 juillet 2011 20h01

Bonsoir M. DUMAS

Et bien je vais faire des recherches, voir avec les anciens maires si aucun arrangement n'avait été passé qui n'aurait peut être pas été acté malgré peut être une contrepartie que l'on ignore !

Je ne remettrai certainement pas en doute l'écrit d'un notaire !

Je vous tiens informé dès que possible sur les suites que vous pouvez donner à votre intention de clore

Messieurs Archambault et Ramière seront susceptibles de vous contacter à ce sujet

D'avance merci

Cordialement

Bonne soirée

Louis Joannin

Maire de Saint Martin d'Ardèche

----- Message d'origine -----

De : "Patrice DUMAS" <patrice.dumas@yahoo.fr>

Date jeu. 28/07/2011 16:33

À : "Le Maire stmda" <lemaire07700@orange.fr>

Objet : demande de renseignements parcelle A164

Patrice DUMAS
Le Valla
07700 Saint-Martin-d'Ardèche

Mairie de Saint-Martin-d'Ardèche

Madame, Monsieur,

Propriétaire de la parcelle A164, je suis en train de faire des recherches concernant le chemin la traversant, reliant le chemin du Grand Clos à la maison de retraite.

Envisageant la fermeture de ce chemin aux extrémités de ma parcelle, j'ai pris l'attache de Me Rivier, notaire à Pont Saint Esprit, afin de vérifier préalablement qu'il n'y ait pas de servitude de passage qui entraverait ce projet.

Imprimer

<https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=4pf0...>

Louis Jeannin



25/10/2015 09:08

16-06-2015
N° 1868



COMMISSION D'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Tribunal Administratif
de Lyon

12 OCT. 2016

Cada

N° 15 1 0 1 4 2

Madame le maire
Mairie
Rue de la mairie
07700 SAINT-MARTIN-D'ARDECHE

Le Président

Paris, le 09 décembre 2015

**Réponse dans les dix jours
suivant la réception de la
présente demande**

Objet : Application de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs

Références à rappeler : 20155706

Demande d'avis de Monsieur Patrice DUMAS

PJ : dossier de saisine de la CADA

La commission d'accès aux documents administratifs a été saisie, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, par le demandeur cité en référence, d'une demande d'avis à la suite du refus, exprès ou implicite, qui aurait été opposé par vos services à sa demande de :

communication d'une copie du document ou des documents faisant état d'arrangements entre la famille LUCAND et d'autres personnes non nommées, qui datent du temps de la construction de l'EHPAD « Résidence Les Gorges » à Saint-Martin-d'Ardèche et qui établissent la réalité d'une servitude de passage attachée au chemin jouxtant l'EHPAD.

La commission doit rendre et notifier son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs. Afin de lui permettre d'instruire la demande qui lui a été adressée et de respecter ce délai, les points suivants vous sont rappelés :

1. Dans l'hypothèse où vous avez déjà transmis le ou les documents sollicités sous la forme demandée, il convient que vous en informiez immédiatement la commission en lui adressant une copie du ou des courriers établissant que cette communication a été opérée et mentionnant précisément les documents communiqués, sans qu'il soit nécessaire de lui transmettre ces derniers. La commission constatera alors que la demande d'avis est devenue sans objet.

2. Si la non-communication des documents à l'expiration des délais légaux, qui s'assimile à un refus de communication, résulte uniquement du retard pris par vos services à traiter la demande ou des délais requis par le traitement de celle-ci en raison du volume des documents concernés ou de leur ancienneté, mais que vous ne voyez pas d'obstacle à ce qu'ils soient transmis au demandeur, vous êtes invité à procéder sans attendre à cette communication et à informer parallèlement la commission de la liste précise des documents communiqués. Celle-ci pourra alors constater que la demande est devenue sans objet.

3. Dans le cas où la demande ne vous semble pas pouvoir être satisfaite, au regard des dispositions régissant l'accès aux documents demandés, pour des raisons tenant notamment à leur nature

ou leur contenu, vous voudrez bien faire parvenir à la commission vos observations et tous documents -- particulièrement ceux dont la commission doit apprécier le caractère communicable -- et informations utiles à son instruction.

Dans tous les cas, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la commission de procéder elle-même à la communication des documents au demandeur, cette tâche incombant à l'administration saisie.

En raison de la brièveté des délais, vous êtes invité à communiquer votre réponse par courriel à l'adresse cada@cada.pm.gouv.fr, à laquelle vous pourrez joindre les pièces nécessaires à l'instruction à un format numérique usuel, sans qu'il soit nécessaire de doubler l'envoi par courrier postal. Vous indiquerez le numéro de référence du dossier et les coordonnées de la personne chargée de suivre cette affaire.

En cas de difficulté, vous pouvez joindre le rapporteur de cette affaire : Monsieur Bastien BRILLET, conseiller de tribunal administratif, à l'adresse électronique indiquée ci-dessus.

Enfin, je signale à votre attention que le site Internet de la CADA (www.cada.fr) comporte des **fiches thématiques** qui, dans une grande majorité de cas, sont propres à vous éclairer sur la conduite à tenir et, ainsi, à simplifier votre tâche dans un souci d'efficacité administrative. N'hésitez pas à les consulter.

Pour le Président,
La Secrétaire générale



Christelle GUICHARD



9

Tribunal Administratif
de Lyon

COMMISSION D'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

12 OCT. 2016

N° 15 10 14 2

Cada

Madame le maire
Mairie
Rue de la mairie
07700 SAINT-MARTIN-D'ARDECHE

Le Président

Paris, le 09 décembre 2015

**Réponse dans les dix jours
suivant la réception de la
présente demande**

Objet : Application de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs

Références à rappeler : 20155706

Demande d'avis de Monsieur Patrice DUMAS

PJ : dossier de saisine de la CADA

La commission d'accès aux documents administratifs a été saisie, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, par le demandeur cité en référence, d'une demande d'avis à la suite du refus, exprès ou implicite, qui aurait été opposé par vos services à sa demande de :

communication d'une copie du document ou des documents faisant état d'arrangements entre la famille LUCAND et d'autres personnes non nommées, qui datent du temps de la construction de l'EHPAD « Résidence Les Gorges » à Saint-Martin d'Ardèche et qui établissent la réalité d'une servitude de passage attachée au chemin jouxtant l'EHPAD.

La commission doit rendre et notifier son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs. Afin de lui permettre d'instruire la demande qui lui a été adressée et de respecter ce délai, les points suivants vous sont rappelés :

1. Dans l'hypothèse où vous avez déjà transmis le ou les documents sollicités sous la forme demandée, il convient que vous en informiez immédiatement la commission en lui adressant une copie du ou des courriers établissant que cette communication a été opérée et mentionnant précisément les documents communiqués, sans qu'il soit nécessaire de lui transmettre ces derniers. La commission constatera alors que la demande d'avis est devenue sans objet.

2. Si la non-communication des documents à l'expiration des délais légaux, qui s'assimile à un refus de communication, résulte uniquement du retard pris par vos services à traiter la demande ou des délais requis par le traitement de celle-ci en raison du volume des documents concernés ou de leur ancienneté, mais que vous ne voyez pas d'obstacle à ce qu'ils soient transmis au demandeur, vous êtes invité à procéder sans attendre à cette communication et à informer parallèlement la commission de la liste précise des documents communiqués. Celle-ci pourra alors constater que la demande est devenue sans objet.

3. Dans le cas où la demande ne vous semble pas pouvoir être satisfaite, au regard des dispositions régissant l'accès aux documents demandés, pour des raisons tenant notamment à leur nature

ou leur contenu, vous voudrez bien faire parvenir à la commission vos observations et tous documents – particulièrement ceux dont la commission doit apprécier le caractère communicable – et informations utiles à son instruction.

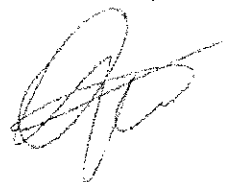
Dans tous les cas, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la commission de procéder elle-même à la communication des documents au demandeur, cette tâche incombant à l'administration saisie.

En raison de la brièveté des délais, vous êtes invité à communiquer votre réponse par courriel à l'adresse cada@cada.pn.gouv.fr, à laquelle vous pourrez joindre les pièces nécessaires à l'instruction à un format numérique usuel, sans qu'il soit nécessaire de doubler l'envoi par courrier postal. Vous indiquerez le numéro de référence du dossier et les coordonnées de la personne chargée de suivre cette affaire.

En cas de difficulté, vous pouvez joindre le rapporteur de cette affaire : Monsieur Bastien BRILLET, conseiller de tribunal administratif, à l'adresse électronique indiquée ci-dessus.

Enfin, je signale à votre attention que le site Internet de la CADA (www.cada.fr) comporte des **fiches thématiques** qui, dans une grande majorité de cas, sont propres à vous éclairer sur la conduite à tenir et, ainsi, à simplifier votre tâche dans un souci d'efficacité administrative. N'hésitez pas à les consulter.

Pour le Président,
La Secrétaire générale



Christelle GUICHARD

10
LeMaire

Dossier 20155706

De : "LeMaire" <lemairel7700@orange.fr>

date : mer. 16/12/2015 11:55

À : "cada@cada.fr" <cada@cada.fr>

Cc : "patrice.dumas@symail.fr" <patrice.dumas@symail.fr>, "pierre.dumas07@yahoo.fr" <pierre.dumas07@yahoo.fr>, "accueil-mairie07" <accueil-mairie07@orange.fr>

pièces jointes : [DOC161215-16122015113920.pdf]

Madame, Monsieur,

pour faire suite à votre courrier (en PJ), vous trouverez un projet d'accord (aussi en pj) entre les parties concernées - Patrice Dumas / Mairie, qui devrait solder la demande de Monsieur Dumas, dans la mesure où la commune est d'accord avec ses propositions.

Très cordialement,

Christine Malfoy
Maire

Mairie
place Léopold Chiron
07 700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 66 33

**Tribunal Administratif
de Lyon**

12 OCT. 2016

N° 15 1 0 1 4 2

Nathalie Accueil

12 OCT. 2016

Re: Dossier 20155706

N° 15 1 0 1 4 2

De : "MAIRE ST MARTIN D'ARDECHE" <lemaire07700@orange.fr>

date : mer. 16/12/2015 16:49

À : "cada@cada.fr" <cada@cada.fr>

Cc : "accueil-mairie07" <accueil-mairie07@orange.fr>

Madame, Monsieur,

MR Dumas Patrice demande à la collectivité de trouver un document "d'arrangement entre familles " ainsi qu'une délibération évoquées que l'ancien maire, dans un mail.

Si (et je dis bien si) l'accord évoqué existe, il concerne des personnes privées et il n'y a aucune raison qu'il soit en mairie.

Dans mon dernier courrier papier, j'avais répondu à la CADA ne pas avoir trouvé ce document ni la délibération dont faisait état mon prédécesseur, et précisé que la porte des archives était ouverte à tous.

Monsieur Dumas vous a alors saisi de nouveau.

Une rencontre récente, le 11 décembre, avec MR Dumas Patrice, nous a permis de comprendre qu'il voulait que nous écrivions que ces documents n'existaient pas ce qui, pour lui était plus significatif.

Pour ce qui est de la délibération, je peux l'affirmer puisque celles-ci ainsi que toutes les convocations du conseil, les arrêtés... sont correctement archivés et numérotés sans omission, et ce, depuis bien plus longtemps que la création de l'EHPAD. Ainsi donc pour l'administration communale, la délibération recherchée n'EXISTE PAS.

Il n'y a pas non plus de copie d'un éventuel accord entre personnes privées dans les documents archivés. Pour l'administration communale, cet accord n'existe pas.

Je précise que nous avons rappelé à Monsieur Dumas Patrice qu'il est le bienvenu pour constater par lui même ce qui est archivé en mairie. Il se refuse à venir préférant nous soupçonner de n'a pas lui avoir fourni toutes les pièces à notre disposition.

Toutes les conditions me semblent réunies pour suivre les propositions qu'il a rédigées dans son courrier.

Personne ne lui conteste sa propriété, ni la commune, ni les voisins. Nous ne voyons pas pourquoi il s'acharne.

Cordialement

Envoyé de mon iPad

> Le 16 déc. 2015 à 12:33, Patrice DUMAS <patrice.dumas@symail.fr> a écrit :

>

> Madame, Monsieur,

>

> Pour faire suite à l'email de Mme le Maire,

>

> Le document qu'elle vous transmet concerne une proposition de règlement

> amiable du litige concernant les droits de propriété du chemin, formulée

> par le syndicat de copropriété.

>

> D'autres parties étant concernées que la mairie (famille Lucand, famille

> Castellani), ne sachant pas leur décision suite à cette proposition ni

> les suites qui seront données, cela ne constitue en rien un abandon de

> la demande de production du document d'arrangement avec la famille

> Lucand du temps de la construction de l'Ehpad.

> Les nouvelles pièces citées dans cet proposition, fournies par l'office

> notarial de Saint-Marcel-d'Ardèche, ne constituent pas le document

> correspondant à la description.

>
> En vous souhaitant bonne réception,
>
> Patrice DUMAS.
>
>
> Le 16/12/2015 11:55, LeMaire a écrit :
>> Madame, Monsieur,
>>
>> pour faire suite à votre courrier (en PJ), vous trouverez un projet
>> d'accord (aussi en pj) entre les parties concernées - Patrice Dumas /
>> Mairie, qui devrait solder la demande de Monsieur Dumas, dans la mesure
>> où la commune est d'accord avec ses propositions.
>>
>> Très cordialement,
>>
>> Christine Malfoy
>> /Maire/
>>
>> Mairie
>> place Léopold Chiron
>> 07 700 Saint-Martin-d'Ardèche
>> 04 75 04 66 33
>>
>>
>> ----
>
> --
> Confidentialité des correspondances : clef de cryptage OpenPGP sur
> serveur de clefs ou sur demande.

12 OCT. 2016

N° 15 10142

**Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire
des copropriétaires de l'ensemble immobilier
situé au lieu-dit "Le Grand Clos"
Parcelles A163 & A164
07700 Saint-Martin-d'Ardèche**

Date : 16 décembre 2015 09h00

Lieu : domicile d'Annie et Pierre DUMAS

Participants :

- Annie DUMAS, demeurant "Place Le Sablas 07700 Saint-Martin-d'Ardèche"
- Pierre DUMAS, demeurant "Place Le Sablas 07700 Saint-Martin-d'Ardèche"
- Patrice DUMAS, demeurant "Le Valla 07700 Saint-Martin-d'Ardèche", Syndic

Les droits de vote et inventaire des copropriétaires, décrits dans les actes établis par Me Rivier, en date du 17 décembre 2010, n'ont pas évolué depuis la rédaction de ces documents.

Les copropriétaires présents à cette assemblée générale extraordinaire possèdent la totalité des voix.

Dérivation aux règles de convocation :

L'ensemble des participants, après concertation, ont accepté unanimement de se dispenser des règles de convocation prévues dans le règlement de copropriété, troisième partie, section II, 2°, chapitre IV à l'occasion de cette Assemblée Générale Extraordinaire, et n'ont pas de questions autres que celles fixées à l'ordre du jour.

Election du Président de l'Assemblée et désignation du secrétaire :

Conformément au règlement de copropriété, Troisième partie, section II, 3°, chapitre I,
Monsieur DUMAS Pierre est élu à l'unanimité Président de cette Assemblée Générale.
Le Syndic est désigné secrétaire de séance.

Ordre du jour :

- Affaire du chemin débouchant sur l'Ehpad

A.D. 09 10142

Suite à la réunion avec les représentants de la mairie en date du 11 décembre 2015 relançant la proposition de régularisation du chemin, par la signature d'un PV de géomètre fixant le chemin à son emplacement et dimensions actuels et le divisant en deux morceaux, associé à un acte chez notaire attribuant les propriétés et droits de passage sur ces sous-ensembles ainsi créés,

Suite au souhait de Pierre Dumas de poursuivre préalablement à toute décision les recherches documentaires jusqu'aux actes d'acquisition des familles Suaux et Raoux,

L'office notarial de Saint-Marcel-d'Ardèche a fourni une copie de leurs registres, comprenant :

- Acte de vente 20 mai 1912 Dumas à Suau,
- Acte de vente 20 mai 1912 Dumas à Raoux,
- Acte de vente 20 mai 1912 Dumas à Heraud.

Résolution :

Proposition n° 1 :

- Accord pour régularisation avec le géomètre, reprenant l'assiette actuelle du chemin, formant une parcelle unique décrite dans l'acte de 1912 établissant une indivision, en vue de régulariser le cadastre. (le document fourni en 2013 par M. Miottot propose une découpe en deux parcelles distinctes et non un unique ensemble).

- Si signature d'acte de régularisation chez notaire, les actes fournis par l'office notarial de Saint-Marcel-d'Ardèche faisant déjà état d'enregistrement, il s'agira de la reprise à l'identique des clauses et conditions de passage prévues en 1912.

Proposition n° 2 :

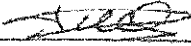
- Accord pour don du chemin à la commune, dans ses dimensions et emplacements actuels, en vue d'en faire un chemin communal, de bout en bout (du chemin du Grand clos à l'Ehpad).

Dans chacun des cas, souhait de la signature de la famille Castellani riveraine concernant les limites séparatives en plus de la famille Lucand et de la commune, en vue de se prémunir de tout recours ultérieur.

Tous frais de géomètre et de notaire à la charge de la commune.

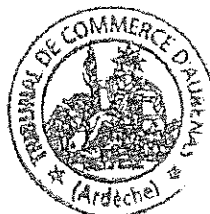
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 09h30.

Signature des participants, qui tient lieu de feuille de présence.


Annie DUMAS


Pierre DUMAS


Patrice DUMAS





19
Tribunal Administratif
de Lyon

12 OCT. 2016

COMMISSION D'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

N° 15 1 0 1 4 2

Cada

Le Président

Avis n° 20155706 du 07 janvier 2016

Monsieur Patrice DUMAS a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-d'Ardèche à sa demande de communication d'une copie du document ou des documents faisant état d'arrangements entre la famille LUCAND et d'autres personnes non nommées, qui datent du temps de la construction de l'EHPAD « Résidence Les Gorges » à Saint-Martin-d'Ardèche et qui établissent la réalité d'une servitude de passage attachée au chemin jouxtant l'EHPAD.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Martin-d'Ardèche a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, le document sollicité n'a pu être trouvé au sein des services communaux et qu'il en avait déduit qu'il n'existait pas.

La commission, qui relève que l'existence de ce document repose sur une seule affirmation de l'ancien maire qui précisait d'ailleurs que ce document n'avait pas été conservé en mairie, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.

Pour le Président
et par délégation

Marie PREVOT
Rapporteur général adjoint
Conseillère de tribunal administratif